



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/589/2024

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
עינת מידן בלום

נציגות הבית המשותף ברח' צוקים 14 בחדרה
ע"י חברת הנציגות עינת להב
באמצעות ב"כ עו"ד בראל שולמית ו/או עו"ד דורי גורן

התובעת:

-נגד-

אדרי נסים
באמצעות ב"כ עו"ד מלכה מיכאל

הנתבע:

פסק דין

תביעה מכוח סעיף 58(א) לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 לחיוב הנתבע בסך של על סך 69,712 ₪ בגין חלקו בהוצאות התחזוקה והניהול של הרכוש המשותף לתקופה שתחילתה בינואר 2018 וסופה באוגוסט 2024 (כולל).

לתביעה זו הוגשה תביעה שכנגד, במסגרתה ביקש הנתבע לחייב את הנציגות לתקן ליקויים ברכוש המשותף. תביעה זו עדיין מתנהלת.

רקע כללי

1. במרכז ההליך בית בן 66 דירות ברחוב הצוקים 14 חדרה הרשום כגוש 12795 חלקה 10. הבית ראוי להירשם כבית משותף, אך טרם בוצע רישום כאמור (להלן - **הבית המשותף**).

2. התביעה הוגשה על ידי נציגות הבית המשותף (להלן – **הנציגות**) נגד הנתבע, הבעלים של דירה 66 בגין חוב שהצטבר לחובתו בין השנים 2018-2024.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/589/2024

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

3. אין זו התביעה הראשונה שמוגשת נגד הנתבע בשל אי תשלום מיסי ועד בית:

א. בפסק דין שניתן בשנת 2017 חויב הנתבע בתשלום 5,408 ₪ בגין חוב המתייחס לשנים 2016-2017 [הליך 122/17 נציגות הבית המשותף ברח' הצוקים 14 חדרה נגד ניסים אדרי (27.04.17)]. בהליך זה טען הנתבע כי יש לחייבו בתעריף נמוך בהתאם לשטח דירתו.

ב. תביעה נוספת הוגשה נגד הנתבע במרץ 2021 על סך של 17,743 ש"ח בגין חוב לשנים 2019-2021; התביעה נמחקה לבקשת הנתבע, על יסוד טענתו להליך בוררות המתנהל במקביל, שם עתידה להינתן הכרעה גם בסוגיית שיעור חיובו של הנתבע במיסי ועד הבית (ראו להלן) [הליך 91/2021 נציגות הבית המשותף ברח' הצוקים 14 חדרה נגד אדרי נסים].

ג. במהלך ניהול התביעה דנן, הוגשה תביעה נוספת נגד הנתבע על סך 14,794 ₪ בגין חוב נוסף שהצטבר במהלך התקופה שמחודש ספטמבר 2024 ועד אפריל 2025 (הליך 8-232-25). הנתבע לא הגיש כתב הגנה והוגשה בקשה למתן פסק דין במעמד צד אחד, שטרם ניתנה בה החלטה.

הליך הבוררות והסכם הפשרה להסדרה זמנית של התשלומים

4. בין הצדדים מחלוקת היסטורית בסוגיית שיעור השתתפותו של הנתבע בהוצאות התחזוקה והניהול של הרכוש המשותף. מחלוקת זו עמדה לבירור במסגרת הליך בוררות שתחילתו בשנת 2015, בתביעה שהוגשה על ידי נציגות חברי קבוצת הרכישה בפרויקט "קונכייה עין הים בחדרה" נגד שלושה מיזמי הפרויקט וחבריה שבנו את הבית המשותף, בהם הנתבע (להלן – **הליך הבוררות**).

5. הליך הבוררות התנהל משנת 2015 ועד לשנת 2022. במהלכו נחתם הסכם פשרה בין הנתבע לבין נציגות הבית המשותף, שמטרתו הייתה לקבוע הסדר ביניים ביחס לתשלומים השוטפים שהנתבע ישלם עד לסיום הליך הבוררות. בהסכם הפשרה שנחתם ביום 29.12.21 נקבע כי החל מינואר 2022 הנתבע ישלם 980 ש"ח וזאת עד לסיום ההליך המשפטי המתנהל אצל הבורר ו"**קבלת החלטה סופית בדבר גודל הדירה והמרפסות**" (להלן – **הסכם הפשרה**).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/589/2024

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

6. פסק הבוררות ניתן ביום 10.07.22, ונקבע בו כי "בהיעדר תחשיב אחר מטעמים של מר אדרי ומר פרנקל לסתירת תחשיב מר מחאמיד נור... על מר אדרי ומר פרנקל לשאת, כל אחד, ב 4.5% מהוצאות האחזקה השוטפת של הרכוש המשותף" (עמוד 60 לפסק הבוררות סעיף 208).

7. פסק הבוררות אושר על ידי בית המשפט המחוזי בתאריך 17.05.23 [ראו: ת"א (מחוזי ת"א) 23199-10-22 יצחק פרנקל נ' נציגות פרויקט קונכיה עין הים (נבו) 17.5.2023].

8. למרות קיומו של פסק דין חלוט הקובע את שיעור השתתפותו של הנתבע בהוצאות התחזוקה והניהול של הרכוש המשותף, הוסיף הנתבע לטעון כי עליו לשלם סכום מופחת, ובשלב מסוים הפסיק לשלם את מיסי ועד הבית. מכאן התביעה שלפניי.

ההליכים בתיק וראיות הצדדים

8. התביעה הוגשה בתאריך 15.09.24. כתב ההגנה הוגש ביום 09.02.25 ואיתו תביעה שכנגד שעילתה בסעיף 3 לתקנון המצוי; כאמור, תביעה זו מתבררת במקביל.

9. בתיק התקיימו שני דיוני קדם משפט, במהלכם נעשה ניסיון לצמצם את המחלוקות בין הצדדים, ללא הצלחה. הוגשו תיקי מוצגים ותצהירי עדות ראשית.

10. דיון הוכחות שנקבע ליום 18.09.25 לא התקיים בשל אי התייצבותו של הנתבע. בדיון חליפי שהתקיים בתאריך 16.10.25 העידו חברת הנציגות עינת להב והנתבע. בסוף ישיבת ההוכחות, הצדדים סיכמו טענותיהם בעל פה, בהתאם להחלטה מיום 15.07.25.

טענות הצדדים בסיכומיהם

טענות התובעת

11. הנציגות ביקשה בסיכומיה לחייב את הנתבע במלוא החוב הנטען בהסתמך על המסמכים שהוגשו, אלו מוכיחים כי הנתבע החסיר כ-70 תשלומים מדמי הוועד השוטפים, וכי הוא מתמיד באי תשלום חלקו, העומד על 100,000 ₪ בקירוב נכון למועד הדיון. עוד נטען כי הסברו של הנתבע לאי תשלום חלקו בכך שהנציגות אינה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/589/2024

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מתקנת את הרכוש המשותף – אינו מוצדק ואינו מקנה לו הגנה בתביעה זו; מדובר בעניין שמצוי בבירור משפטי, וככל שיינתן צו נגד הנציגות, היא תפעל על פיו. נוסף לאמור טענה הנציגות כי הימנעות הנתבע מתשלום חלקו פוגעת פגיעה קשה בתפקוד השוטף של הבית המשותף וב-66 המשפחות שמתגוררות בו, ולכן מבוקש לחייבו בתשלום מלוא החוב ובהוצאות ההליך.

טענות הנתבע

12. למרות קיומה של הכרעה משפטית חלוטה הקובעת כי חלקו של הנתבע בהוצאות הרכוש המשותף הוא 4.5%, המשיך הנתבע לטעון כי יש לחייבו בשיעור נמוך יותר. טענה זו העלה הנתבע בכתב ההגנה ובתצהיר עדותו הראשית; בסיכומיו לא הזכיר הנתבע טענה זו (כמו עוד טענות רבות אחרות); ובהתאם לפסיקה, יש לראות בו כמי שזנחה [ראו: ע"א 7919/11 **חברת מעדני הצפון בע"מ נ' יהודה גואטה** (נבו) 16.6.2013].

13. בסיכומיו "חילק" הנתבע את התביעה לשתי תקופות. משנת 2018 עד לשנת 2022 (להלן – **התקופה הראשונה**); ומשנת 2023 ואילך (להלן – **התקופה השנייה**).

14. ביחס לתקופה הראשונה, הנתבע מסכים על עצם החובה לשלם את מיסי ועד הבית לתקופה זו וטוען כי שילם את כל חובו לתקופה זו. לטענת הנתבע, על הנציגות החובה להוכיח מה הסכום ששולם בפועל בתקופה זו, אך היא לא הרימה את הנטל. לגישתו, חברת הנציגות העידה כי היא לא ערכה את הדוחות ולא ביצעה את הגבייה בעצמה, ולכן עדותה אינה קבילה, בהיותה "עדות שמועה". לטענת הנתבע התובעת יכולה להעיד את חברת הניהול, אך היא לא עשתה כן. נוסף לאמור טען הנתבע בסיכומיו, שחלק מהתשלומים נפרעו על ידי השוכרים בדירתו, אך התובעת לא ביקשה להעידם.

15. ביחס לתקופה השנייה, הנתבע מודה כי מינואר 2023 הוא לא שילם את מיסי ועד הבית, בגלל נזקים שנגרמו לו בשל ליקויים ברכוש המשותף, והימנעות הנציגות מתיקון ליקויים אלו. לטענת הנתבע, את החוב לתקופה זו יש "להקפיא" עד שתוכרע התביעה שכנגד שהגיש נגד הנציגות, לחיובה בתיקון הליקויים ברכוש המשותף.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/589/2024

**המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

16. בנסיבות העניין ביקש הנתבע לדחות את התביעה ביחס לתקופה הראשונה (2018 עד 2022). את התביעה ביחס לתקופה השנייה (משנת 2023 ועד לאוגוסט 2024), ביקש הנתבע להתלות עד להכרעה בתביעה הנגדית.

דיון והכרעה

17. המקור לחיוב בעל דירה בתשלום חלקו בהוצאות התחזוקה והניהול של הרכוש המשותף קבוע בסעיף 58(א) [לחוק המקרקעין](#) הקובע ש"בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר..."

18. כפי שמשמיענו הסעיף, החובה לשלם את מיסי ועד הבית חלה על "בעל דירה". הסדרים חוזיים כאלו ואחרים שיש לבעל דירה עם שוכר בדירתו, אינם מעניינה של הנציגות, ומקום שבו מיסי ועד הבית לא משולמים על ידי השוכר, מחובתו של בעל הדירה לקיים את חובתו לאלתר, זאת בלי לגרוע מזכותו להתדיין עם דייריו בכול דרך שיבחר [עש"א (מחוזי חיפה) אייל מנחם נכסים בע"מ נ' נציגות הבית המשותף, ברח' המגינים 53, חיפה (נב' 24.10.11)].

מהו סכום החוב לשנים 2018 עד אוגוסט 2024?

19. בתאריך 16.10.25 שמעתי את העדים. מטעם התובעת העידה חברת הנציגות עינת להב. בתצהיר עדותה הראשית פירטה חברת הנציגות להב את חובותיו של הנתבע משנת 2018 ועד לחודש אוגוסט 2024 (כולל) [בטעות צוין בכתב התביעה "2017" במקום "2018" - ראו עמוד 2 שורות 22-23].

20. תצהירה של חברת הנציגות להב מחזיק 271 עמודי נספחים, הכוללים בין היתר את המסמכים שלהלן:

פרוטוקול אספת דיירים מיום 21.07.2019 (נספח ו' 3 עמודים 181-182).
פרוטוקול אספת דיירים מיום 26.07.22 (נספח ט - נוסח שלם בן 3 עמודים הוגש בדיון מיום 15.10.25).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/589/2024

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

פרוטוקול אספת דיירים מיום 19.07.23 (נספח א').
דוח חשבון בנק של הנציגות לשנת 2017 (נספח ה' 2 עמודים 148-155).
דוח חשבון בנק של הנציגות לשנת 2018 (נספח ה' 1 עמודים 138-147).
דוח חשבון בנק של הנציגות לשנת 2019 (נספח ו' 1 עמודים 159-168).
דוח חשבון בנק של הנציגות לשנת 2020 (הוגש בכפל: נספח ז' 1 עמודים 184-195 וכן עמודים 200-209).
דוח חשבון בנק של הנציגות לשנת 2021 (נספח ח' 2 עמודים 213-225).
דוח חשבון בנק של הנציגות לשנת 2022 (נספח ט' עמודים 229-243).
דוח חשבון בנק של הנציגות לשנת 2023 (נספח י' עמודים 246-260).
דוח חשבון בנק של הנציגות לחודשים 1/2024 עד 6/2024 (כולל) (נספח י' עמודים 265-271).
דוח הכנסות הוצאות מספטמבר 2017 עד לחודש אוגוסט 2018 (נספח ה' 3 עמוד 156).
דוח הוצאות לשנת 2019 (נספח ו' 2 עמודים 169-180).
הוצאות מיוחדות והוצאות שוטפות קבועות לשנת 2020 (נספחים ז' 2-3 עמודים 196-197).
דוח הוצאות הכנסות לחודשים 1/2024 עד 6/2024 (כולל) (עמוד 263).
דוח גביית תשלומים מהנתבע לשנים 2018-2020 (נספח ו' עמוד 158).
דוח גביית ידני לשנת 2020 (עמודים 198-199).
דוח גביית תשלומים מהנתבע לשנת 2021 (נספח ח' עמוד 212).
דוח גביית תשלום מיוחד על סך 1,564 ₪ בשנת 2023 (נספח י' עמוד 245).
דוח גביית תשלום על סך 2,250 ₪ ועל סך 1,987 (נספח יא עמוד 262).

21. לשאלת הנתבע, אישרה חברת הנציגות להב כי הדוחות הכספיים לסוגיהם, לא נערכו על ידה כי אם על ידי חברות הניהול שנתנו שירותים לבית המשותף בשנים הרלבנטיות (עמוד 3 שו' 31-36).

22. הגב' להב העידה בתצהירה כי עד לחודש אוגוסט 2022 הסכום החודשי השוטף שהיה על הנתבע לשלם עמד על סך 1,355 ₪, ואילו מחודש ספטמבר 2022 הסכום עלה ל-1490 ₪; זאת בהתאם להחלטת האספה הכללית מיום 26.7.22 להעלות את מיסי ועד הבית בשיעור של 10% החל מחודש ספטמבר 2022 (פרוטוקול האספה הכללית - נספח ט' למוצגי התובעת).

23. עדותה של להב בעניין זה לא נסתרה. במכתב התראה מחודש מאי 2023 שעליו סומך הנתבע טענתו כי יתרת חובו נכון לחודש זה הסתכמה ב-13,438 ₪, מופיע חישוב לפי 1,490 ₪ ולא לפי 980 ₪. בדוח תשלומים מ-11.11.21 שעליו סומך הנתבע טענתו לפירעון החוב לשנת 2020 מופיע חיוב חודשי של 1,355 ₪ ולא של 980 ₪ (ראו סעיפים 31 ו-39 להלן).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/589/2024

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

24. כאן המקום לציין כי סכום של 980 ₪ הוא תעריף זמני שעליו הסכימו הצדדים לתקופת הביניים עד להכרעה בהליך הבוררות, כפי שעולה מהסכם הפשרה בלשון ברורה שאינה נתונה לפרשנויות: "**החל מינואר 2022, בעל הדירה מתחייב לבצע תשלום חודשי בסך 980 ₪, בהתאם לגודל המוסכם של 280 מ"ר, וזאת עד לסיום ההליך המשפטי (המתנהל אצל הבורר – עמ"ב) וקבלת החלטה סופית בדבר גודל הדירה והמרפסות...**

עם קבלת ההחלטה הסופית כאמור, תתבצע התחשבנות כוללת של כל התשלומים שבוצעו על ידי בעל הדירה מיום האכלוס ועד ליום ההתחשבנות, וככל ותיוותר לטובת בעל הדירה יתרת זכות היא תשולם ע"י ועד הבית תוך 30 יום מיום ההתחשבנות, ולהפך, ככל ותיוותר יתרת חובה לטובת ועד הבית היא תשולם ע"י בעל הדירה תוך 30 יום מיום ההתחשבנות."

25. כאמור, למרות פסק הדין החלוט שניתן בהליך הבוררות, שהכריע במחלוקת ההיסטורית בין הצדדים, וקבע כי שיעור השתתפותו של הנתבע בהוצאות תחזוקת הרכוש המשותף עומד על 4.5%; המשיך הנתבע לטעון בהליך שלפניי כי חלקו בהוצאות תחזוקת הבית המשותף הוא בשיעור 3.8746% ובהתאם לכך עליו לשלם 980 ₪ ולא 1,355 ₪.

26. בסיכומיו זנח הנתבע טענה זו. ביחס לתקופה שמשנת 2018 עד 2022 טען "פרעתי" (עמוד 9 לפרוטוקול שורות 37-39); ביחס לתקופה שמשנת 2023 ואילך טען כי יש להקפיא את בירור התביעה, בהסבירו כי מדובר ב"חיובים שלובים".

27. יצוין כי גם את התשלומים בתעריף הנמוך (980 ₪) נמנע הנתבע מלשלם באופן סדיר, ולמעשה רק מקצתם שולמו.

28. אני קובעת כי מיסי ועד הבית השוטפים ביחס לנתבע עומדים על סך 1,355 ₪ עד לחודש אוגוסט 2022, ומחודש ספטמבר 2022 הסכום החודשי הוא 1,490 ₪.

29. בסעיף 8 לתצהירה פירטה העדה להב את הסכומים שהיה על הנתבע לשלם מידי שנה לרבות בגין הוצאות מיוחדות; את הסכום ששולם ואת היתר הסופית. **בטבלה שלהן מובאים הנתונים, לפי עדותה של חברת הנציגות להב:**



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/589/2024

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שנה	סכום שוטף לשנה	הסכום ששולם	גבייה מיוחדת	יתרת חוב
2018	16,260 ₪	12,646 ₪		3,614 ₪
2019	16,260 ₪	11,475 ₪		4,785 ₪
2020	16,260 ₪	10,839 ₪	2,070 ₪ (החלפת קו נזילה)	7,491 ₪ (5,421+2,070)
2021	16,260 ₪	681 ₪		15,579 ₪
2022	16,800 ₪*	9,016 ₪	1,518 ₪ (רשת יונים ושיפור נראות בניין)	9,302 ₪ (7,784+1,518)
2023	17,880 ₪	0	1,564 ₪ (משאבה)	19,444 ₪ (17,880+1,564)
2024	17,880 ₪**	1,987 ₪		9,933 ₪**

* (1,355 ₪ X 8 חודשים) + (1,490 ₪ X 4 חודשים)
**הסכום עבור 8 חודשים בשנת 2024 עומד על 11,920 ₪.

30. ביחס לשנים 2018-2019 – הסכום ששולם מופיע בדוח תשלומים לשנים 2018-2019 שנכלל בתיק מוצגי התובעת (נספח ו עמוד 158). לא הובאו ראיות מטעם הנתבע להוכחת סכומים נוספים ששולמו עבור שנים אלו. משלא נסתרו ראיות הנציגות, אני קובעת כי יתרת חובו של הנתבע לשנת 2018 עומדת על 3,614 ₪, וכי יתרת חובו לשנת 2019 עומדת על 4,785 ₪.

31. ביחס לשנת 2020 – הנתבע הציג דוח פירעון תשלומים לשנת 2020 שהופק על ידי קומפלט – מי שסיפקה שירותי ניהול לבית המשותף באותה שנה. מדוח זה עולה כי שולמו מלוא מיסי ועד הבית השוטפים לשנת 2020 עבור דירת הנתבע, בסכום של 16,260 ₪. בעדותה טענה להב כי אמצעי התשלום שמסר הנתבע ומופיע כ"תשלום שהתקבל", אלו צ'קים שסורבו על ידי הבנק ולא נפרעו. מנגד, מהדוח של קומפלט, שהציג הנתבע עולה כי מדובר ב-12 תשלומים בני 1,355 ₪ שנפרעו. הדוח הופק ביום 11.11.2021, מועד מאוחר לדוחות הגבייה שהציגה התובעת ומצאתי כי יש להעדיפו. אני קובעת כי אין יתרת חוב מיסי ועד שוטפים לשנת 2020. לצד זאת, קיימת יתרת חוב בסך 2,070 ₪ בגין גבייה מיוחדת (החלפת קו - נזילה), כפי שעולה גם מהדוח של חברת קומפלט שעליו סומך הנתבע.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/589/2024

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

32. ביחס לשנת 2021 – הסכום ששולם מופיע בדוח תשלומים לשנת 2021 שצורף למוצגי הנציגות (נספח ח1 עמוד 212). לא הובאו ראיות מטעם הנתבע להוכחת סכומים נוספים ששולמו עבור שנים אלו. משלא נסתרו ראיות הנציגות, **אני קובעת כי יתרת חובו של הנתבע לשנת 2021 עומדת על ₪15,579.**

33. ביחס לשנת 2022 – אין עוררין כי מתוך סכום מיסי ועד הבית השוטפים לשנת 2022 הנתבע שילם ₪9,016 (צורף להודעת הנתבע מיום 05.05.25). לא הובאו ראיות מטעם הנתבע להוכחת סכומים נוספים ששולמו; ולכן יתרת חובו של הנתבע לשנת 2022 בגין המיסים השוטפים עומדת על ₪7,784. לסכום זה יש להוסיף ₪1,518 בגין גבייה מיוחדת (רשת יונים) **ולפיכך אני קובעת כי יתרת חובו הכללית של הנתבע לשנת 2022 עומדת על ₪9,302.**

34. ביחס לשנת 2023 – הנתבע מאשר כי החל מינואר 2023 חדל לשלם את חלקו בהוצאות (עוד 7 שו' 41; עמוד 8 שו' 17). לכן יתרת חובו של הנתבע לשנת 2023 בגין המיסים השוטפים עומדת על ₪17,880. לסכום זה יש להוסיף ₪1,564 בגין גבייה מיוחדת (משאבה). **לפיכך אני קובעת כי יתרת חובו הכללית של הנתבע לשנת 2023 עומדת על ₪19,444.**

35. ביחס לשנת 2024 – יתרת חובו של הנתבע מינואר עד אוגוסט 2024 עומדת על ₪11,920, מתוך סכום זה שילם הנתבע ₪1,987. הנתבע אישר כי בינואר 2023 הפסיק לשלם את מיסי ועד הבית (ראו סעיף קודם). **אני קובעת כי יתרת החוב של הנתבע לשנת 2024 עד אוגוסט (כולל) עומדת על ₪9,933.**

36. **מסיכום הסכומים שלעיל עולה כי יתרת חובו של הנתבע לקופת הנציגות לתקופה שתחילתה בינואר 2018 וסופה בחודש אוגוסט 2024 (כולל) היא ₪64,727.**

התייחסות לטענות נוספות שהעלה הנתבע בסיכומיו

37. את טענתו להעדר יתרת חוב בתקופה הראשונה סומך הנתבע על הסכם הפשרה ועל מכתב התראה שנשלח לו מטעם התובעת במאי 2023.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/589/2024

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

38. הנתבע טוען כי בהסכם הפשרה צוין כי נכון לדצמבר 2021, קיימת לו יתרת זכות בתשלומי ועד הבית, אך לא כך הוא. במבוא להסכם הפשרה צוין במפורש כי **מדובר בטענה של הנתבע:**

הואיל ולטענת בעל הדירה גודל הדירה לרבות המרפסות אינו תואם את טבל התשלום לא אמור לכלול את גודל המרפסת ולכן משך תקופה ארוכה שילם תשלום ועד בית מעבר לנדרש (יתרת זכות) ולכן חדל לשלם מזה מס' חודשים;

והואיל ובעל הדירה רוצה לחדש את התשלום לוועד הבית, על הסכום שאינו שנוי במחלוקת, החל מינואר ינואר 2022, ולערוך התחשבות סופית לאחר קבלת פסק דין ו/או פסק בורות.

39. עוד מפנה המכתב בסיכומיו למכתב התראה מחודש מאי 2023, שנשלח אליו מעורך הדין של התובעת, המוכיח לטענת הנתבע כי נכון למועד זה, יתרת חובו עמדה על כ- 13,000 ₪. מדובר בטענה חסרת יסוד בשים לב לעובדה שבאותו מכתב צוין במפורש כי יתרת החוב מתייחסת לתקופה שמנובמבר 2022 ועד מאי 2023 (ועבור גבייה מיוחדת בסך 1,518 ₪). בעניין זה העידה חברת הנציגות להב "המכתב הזה הוא מתייחס רק לחוב מנוב' 2022 עד מאי 2023, יש חובות קודמים". לשאלתו המיתממת של הנתבע: "איפה במכתב מופיע שיש חוב קודם?" השיבה: "דרך תרבות הדיוור ביקשנו את החודשים הספציפיים האלה, ניסינו להגיע להסדר עם הנתבע לא מעט פעמים" (עמוד 4 שו' 43-46).

40. אשר לטענת הנתבע לאי קבילות עדותה של העדה להב בטענה שהיא לא הגורם שערך את המסמכים החשבונאיים שעליהם מבססת התובעת את תביעתה - מצאתי שיש לדחות את הטענה.

41. מדובר במסמכים שנערכו על ידי חברות הניהול השונות שנתנו שירותיהן לבית המשותף לאורך השנים. הנתבע לא טען לאי קבילותם של מסמכים אלו בעת הגשתם, אלא רק בסיכומיו. בהעדר התנגדות להגשת המסמכים בזמן אמת, יש לראות בנתבע כמי שהסכים להגשתם [ראו: יואל זוסמן, סדרי הדין האזרחי (מהדורה שביעית, 1995), 504-505; ע"א 2110/09 עלי סלים קדור נ' פהים דקסה (נבו 20.9.2012)]. על המעבר מקבילות למהימנות בבחינת ערכה של ראיה ראו רע"א 737/20 מוקד אנוש בע"מ נ' מאיר (נבו 15.3.2020); רע"א 8007/20 חוצה צפון בע"מ נ' דבורה וענונו (נבו 23.01.2022).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/589/2024

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

42. הנתבע הציג לחברת הנציגות שאלות ביחס למסמכים החשבונאיים, לעיתים שאלות מטעות ומתחכמות בניסיון לפגום באמיתות תכנם של המסמכים, ובניסיון להציג את חברת הנציגות, כמי שאינה יכולה לעמוד מאחורי תוכנם של אותם מסמכים - אך ללא הצלחה. העדה נתנה מענה והסבר לכול שאלותיו של הנתבע, בהתבסס על המסמכים החשבונאיים. הנתבע הציג לעדה העברות כספים שביצע, והעדה הוכיחה כי ניתן לגביהם ביטוי בדוחות הכספיים (עמוד 3 שו' 42-47). העדה אף הסבירה שכול תשלום ששולם מתועד, ואם הנתבע טוען אחרת ויש בידו אסמכתאות על תשלומים שביצע, טענתו תיבדק (עמוד 3 שו' 31-36). אני סבורה כי בנסיבות המקרה היה מקום לזמן לעדות את חברות הניהול השונות, שערכו חלק מהמסמכים.

43. לא נעלמה מעיני העובדה ששולמו מלוא מיסי ועד הבית השוטפים לשנת 2020, אך תשלומים אלו מצאו ביטויים חלקית בכרטסת של הנתבע (סעיף 31 לעיל). העדה לא נשאלה על כך בעדותה, ולא ניתנה לה הזדמנות לספק הסבר לכך. תחת זאת בחר הנתבע לשאול את העדה או יותר נכון להלין באזניה, על האופן שבו ערוכים דוחות הגבייה: "את טוענת שהנתבע לא משלם דמי וועד, אז אני שואל למה לא הגשת את הדוחות הרלוונטיים פר דייר של מה הוא שילם ומה לא שילם, ובמקום זה שלחת אותנו לחפש תשובות בדוחות אקסל שאנחנו לא יודעים לפענח, שלא מספרים את הסיפור, וגם לא הבאת את מי שערך אותם שיעיד מה הם אומרים. למה לטשטש את המצב? על כך השיבה העדה: "אני לא מטשטשת את המצב, אין לי שום דבר נגד אדרי באופן אישי, אני באה כנציגה, במהלך השנים התחלפו חברות ניהול, כל חברה עורכת את הדוח באופן אחר, אין לי שליטה על איך היא עורכת את הדוחות. מה שאני כן יכולה להמציא אם זה תדפיסי בנק, מה שחברת הניהול נותנת. אם ניסים טוען ששילם לנגד מה שאנחנו כוועד טוענים שלא שילם, מוזמן להציג את הדברים, ובשמחה נפתור את הדברים. יכול להיות שחברת ניהול אחת עובדת ככה ואחרת עובדת אחרת. ב-2020 היה תפר של החלפת חברת ניהול, כל חברה מכינה את הדוח בצורה אחרת" (עמוד 3 שו' 27-36).

44. בהתאם לעיקרון הבסיסי בדיני הראיות, נטל השכנוע רובץ על בעל הדין שטוען טענה המרכיבה חלק מעילתו, בין אם מדובר בטענה בעלת אופי חיובי ובין אם מדובר בטענה בעלת אופי שלילי. לצד זאת, אין להתעלם מהקושי להוכיח טענה עובדתית בעלת אופי שלילי, ולכן בית המשפט יסתפק בכמות פחותה של ראיות להרמת נטל



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/589/2024

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הבאת הראיות והעברתו לצד שכנגד. כמות זו יכול שתהיה "זעירה למדיי" [ראו: ע"א 2041/05 דוד מחקשווילי נ' רחל מיכקשווילי (נבו 19.11.2007); ע"א 414/66 שרה פישביין נ' דגלס ויקטור פול מזרח שירות לביטוח, כא(2) 453 (1967) 453 (1967)].

45. סעיף 16(א) לתקנון המצוי קובע את חובתה של הנציגות למסור קבלה לכול הכנסה ולנהל פנקס הכנסות והוצאות, ועליה להביא לאישור האספה הכללית את העתקי הקבלות שמסרה לבעלי הדירות. עוד מחויבת הנציגות לאפשר לבעל דירה "בכל עת סבירה", לעיין בין היתר בקבלות, ובפנקס ההכנסות וההוצאות (סעיף 16(ג) לתקנון המצוי). לצד זאת, על בעל דירה שמשלם כספים לקופת הנציגות לדאוג שתימסר לו קבלה כנגד כול סכום ששילם; עליה יצוינו הפרטים הרלבנטיים לרבות, הסכום, מועד התשלום וייעודו. אם מסיבה כלשהי הנציגות לא פועלת בהתאם לחובתה בחוק, ואינה מוציאה קבלות, רשאי בעל דירה לפעול לתיקון מחדלה של הנציגות במסגרת האספה הכללית או בדרך של הגשת תביעה.

46. ביישום הדברים אני קובעת כי בראיות שהגישה הנציגות יש להוכיח ברמה העולה על הנדרש את טענתה כי לא שולמו מלוא מיסי ועד הבית מצד הנתבע, והנטל עבר אליו להוכיח כי שילם את מלוא הסכומים. הנתבע לא עמד בנטל זה.

47. הנתבע טוען כי חלק מהתשלומים שולמו על ידי השוכרים בדירתו, ומלין על הנציגות, שלא זימנה את השוכרים לעדות. הציפייה ההגיונית והמתבקשת בנסיבות המקרה דנן היא שהנתבע יזמן את שוכריו לעדות, לצורך תמיכה בטענתו כי אלו שילמו את כול התשלומים במלואם [ראו: ע"א 465/88 הבנק למימון ולסחר בע"מ נ' סלימה מתתיהו, מה(4) 651 (1991)]. הימנעותו מעשות כן פועלת ראייתית לחובתו, ולא לחובת הנציגות, כפי שטען בסיכומיו.

בקשת הנתבע "להקפיא" את ההכרעה ביחס לתקופה השנייה – נדחית



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/589/2024

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

48. בקשת הנתבע "להקפיא" את ההכרעה בעניין תשלום החוב לתקופה השנייה (משנת 2023 עד לאוגוסט 2024), נדחתה. כידוע החובה לשלם את מיסי ועד הבית היא חובה עצמאית ונפרדת, שאינה מותנית בקיום הנציגות את חובותיה. הנתבע לא יכול להעניש את שאר בעלי הדירות בהחלטתו להפסיק לשלם, משום שלטענתו הוא אינו מקבל שירות מהנציגות, או מכל סיבה אחרת. הימנעות הנתבע מתשלום מיסי ועד בית תקופה כה ארוכה יוצרת גרעון בקופה ופוגעת ביתר בעלי הדירות שכן משלמים את חלקם [ראו: ע"א (מחוזי באר שבע) 1133/03 קבלו ברוך נ' נציגות הבית המשותף - סלבי זכריה (נבו 17.5.2004); עש"א (ת"א) 34810-10-18 רבין נ' נציגות הבית ברח' רמז 35 תל אביב (נבו 15.04.19)].

סיכום וחיוב בהוצאות ההליך

49. הוכח לפניי כי לנתבע חוב בסך 64,727 ₪ בגין אי תשלום חלקו בהוצאות התחזוקה והניהול של הרכוש המשותף לתקופה המסתיימת בחודש אוגוסט 2024 (כולל), ויש לחייבו בתשלום זה.

50. כמו כן מצאתי לחייב את הנתבע בהוצאות הנציגות בסך 1,742 ₪ בגין האגרה ששולמה, ובשכר טרחת עורך דין בסך 15,000 ₪. בסכום ההוצאות נתתי דעתי בין היתר לנושא המחלוקת, לרוחב היריעה שפרש כול צד בטיעונו, להתנהלות הצדדים, ולקיומו של הליך הוכחות.

51. נתתי דעתי לאי התייצבותו של הנתבע לדיון שהתקיים ביום 24.04.25 ולדיון הוכחות שאמור היה להתקיים ביום 18.09.25. בשני המקרים התבקש הנתבע לצרף אישור רפואי המעיד על מצב רפואי המונע את התייצבותו לדיון, אך אישורים כאמור לא הוגשו. בפסיקת הוצאות ההליך ניתן ביטוי להחלטות שניתנו בעניין זה בתאריכים 05.06.25 ו-30.09.25.

52. בסכום ההוצאות ניתן ביטוי גם לכך שאין זה הליך ראשון שמתנהל הליך נגד הנתבע בגין אי תשלום חלקו בהוצאות הבית המשותף, כפי שפורט לעיל. מונחת לפניי תביעה נוספת בגין אי תשלום מיסי ועד בית שהוגשה במהלך ניהול ההליך שלפניי,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/589/2024

המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לתקופה המסתיימת בחודש אפריל 2025 (כולל) ובקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה (החלטה לגביה תינתן בנפרד).

53. מהחומר לפניי עולה כי זה למעלה מעשור, נאלצת הנציגות להשחית זמנה בהתעסקות עם סרבנותו של הנתבע לשלם את חלקו בהוצאות הרכוש המשותף. במשך למעלה מעשור נאלצת הנציגות "לרדוף" אחרי הנתבע בבקשות תשלום חוזרות ונשנות. הנתבע הצהיר בגאווה בעדותו: "קיבלתי צל"ש מעינת (חברת הנציגות – עמ"ב) על כל העברה שהעברתי" (עמוד 8 שו' 12).

54. מהחומר שלפניי עולה כי בהתחלה הנתבע סירב לשלם את חלקו בטענה שיש לחייבו בסכום מופחת, אך גם את אותו סכום מופחת נמנע מלשלם. כאמור, בדצמבר 2021 נחתם הסדר זמני שהנתבע ישלם את הסכום המופחת שעליו הוא אינו חולק, אך גם את התחייבותו זו, הפר הנתבע.

55. גם לאחר שפסק הבוררות ניתן והפך לחלוט, המשיך הנתבע להתנער מתשלום החוב. הנתבע הוסיף לטעון כי הוא זכאי לשלם את הסכום המופחת, אך גם אותו לא שילם והעלה בפיו טענה נוספת חדשה, שהוא אינו משלם את מיסי ועד הבית עד לתיקון הליקויים ברכוש המשותף. להווי ידוע, תביעתו של הנתבע נגד הנציגות מתבררת במקביל, והנציגות אף הצהירה בדיון כי תפעל בהתאם לממצאים שייקבעו, אך הנתבע ממשיך לעמוד בסורו ואינו מלשלם את חלקו בהוצאות.

56. הנתבע סרב להאריך את ההליך בטענות סרק שאותן העלה בכתב הגנתו וכן בתצהיר עדותו הראשית. חלק מהטענות נדונו לעיל, אך את רובן זנח הנתבע בשלב הסיכומים. מצאתי לתת דוגמה אחת מני רבות, להמחשת התנהלותו הפסולה של הנתבע. כפי שציינתי בסעיף 4 לעיל, הליך הבוררות התנהל בין הנתבע לבין נציגות פרויקט קונכיה עין הים – הנציגות של חברי קבוצת הרכישה. בפסק הבוררות חויב הנתבע לשלם ₪ 2,411,670 להנציגות פרויקט קונכיה עין הים. הנתבע לא שילם את החוב. בהסכם פשרה מפברואר 2024 הוסכם בין הצדדים לפסק הבוררות על תשלום סכום מופחת בסך 1,450,000 ₪. בתצהיר עדותו הראשית, טען הנתבע כי התביעה דן הוגשה בניגוד להסכם הפשרה מפברואר 2024 הקובע ויתור הדדי של הצדדים על הליכים נוספים מכל סוג שהוא, הגם שאין כול זהות וכול קשר בין ההליכים, ובין הנציגות בהליך הבוררות לנציגות בתביעה שלפניי.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/589/2024

**המפקחת על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

57. לסיכום, אני מחייבת את הנתבע בתשלום 64,727 ₪ בגין חובו בתשלום הוצאות התחזוקה והניהול לתקופה המסתיימת בחודש אוגוסט 2024 (כולל). הסכום יישא הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה (15.09.24) ועד לתשלום בפועל. כמו כן אני מחייבת את הנתבע בהוצאות הנציגות בסך 16,742 ₪. הסכומים ישולמו בתוך 30 יום שאם לא כן יישאו הסכומים הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום בפועל.

מזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים ותסגור את התיק.

ניתן היום, י"ח בחשוון תשפ"ו, 09 בנובמבר 2025, בהעדר הצדדים.

עינת מידן בלום
מפקחת על רישום מקרקעין